

摘要：

韩国一少数股东团体向警方投诉三星电子与SK海力士CEO，指控其未经股东大会批准将固定比例营业利润与绩效奖金挂钩，涉嫌背信并损害股东利益。目前京畿南部警察厅已立案调查。此外，该团体还投诉了韩国劳工部长。

韩国一家小股东权益团体就三星电子和SK海力士高管涉嫌背信行为提起投诉，相关案件已被移交警方立案调查。

据一个名为“韩国股东运动总部”的股东团体8月5日披露，京畿南部警察厅已将两起案件分别指派至第一、第二调查部门立案调查。该团体于7月22日向国家警察厅国家调查局提交投诉，指控三星电子联席CEO全永铉（Jeon Young-hyun）、副会长卢泰文（Roh Tae-moon）及SK海力士CEO郭诺正（Kwak Noh-jung）在与工会的绩效奖金谈判中未经审慎评估便达成协议，涉嫌构成“特定经济犯罪加重处罚法”下的背信行为。（背信行为是指受托人（如公司高管）故意违背信任，滥用其权限处理他人（公司或委托人）财产事务，从而给委托人造成财产损失的行为。）

上述投诉所涉协议已于今年5月落地——三星将提供相当于半导体业务绩效收益10.5%的特别奖金，SK海力士则设有将半导体部门营业利润10%划拨员工奖金的利润分享机制。两家公司均为全球半导体行业龙头，此案动向受到市场关注。

股东团体的核心指控

“韩国股东运动总部”的指控围绕一个核心论点展开：**绩效奖金本不属于劳资集体谈判的范畴，将营业利润的固定比例与绩效奖金挂钩须经股东大会批准，而非由管理层与工会自行约定。**

该团体主张，上述公司高管在绩效奖金谈判中未经充分审查劳资协议，便同意了工会的相关要求，**从而创设出一套将公司资产不当转移的机制，可能导致公司资产流失。**他们认为，此举侵害了股东利益，相关高管应承担法律责任。

目前，三星案件由京畿南部警察厅第一调查部门负责，SK海力士案件则归属第二调查部门。警方正对上述投诉内容进行审查。

矛头同时指向韩国劳工部长

除针对企业高管的投诉外，“韩国股东运动总部”还另行向高级公职人员腐败调查处（公调处）提交投诉，指控就业劳动部长官金荣勋（Kim Young-hoon）涉嫌滥用职权、妨碍权利行使及强制行为。

该团体主张，今年5月三星电子与工会就绩效奖金达成临时协议期间，政府存在不当干预。这一指控将此次事件的争议范围从公司治理层面延伸至政府行为层面。

背景：两家公司的绩效奖金安排

根据今年5月达成的薪酬协议，三星电子将向员工发放相当于半导体业务绩效收益10.5%的特别半导体绩效奖金；SK海力士则设有固定比例的利润分享机制，将半导体部门营业利润的10%拨付员工奖金。

股东团体认为，将固定比例营业利润与奖金挂钩的做法本身存在潜在法律问题，相关安排应经由股东层面正式审批，而非在管理层与劳方之间单独确定。目前，三星和SK海力士方面尚未就上述指控作出公开回应。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

限免

187 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

2 条评论

MobileUser0967
3小时前 中国浙江省

劳工部秋后算账

0 回复

王小鸣
3小时前 中国湖南省

笑死！

1 回复